

# **TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**

## TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pelo presente instrumento particular de Termos e Condições Gerais de Locação de Veículos (doravante designado simplesmente “**Termo**”), ficam estabelecidas os seguintes itens, termos e condições que disciplinam os direitos, responsabilidades e obrigações das Partes em relação à locação de veículos.

O presente **Termo** é parte integrante e indissociável do Contrato de Locação e assim devem ser interpretados de forma conjunta. Em caso de divergência entre estes documentos, deverá prevalecer, para todos os fins de direito, as disposições do presente **Termo**.

### SUMÁRIO

|     |                                                          |    |
|-----|----------------------------------------------------------|----|
|     | DEFINIÇÕES PRELIMINARES .....                            | 1  |
| 1.  | OBJETO.....                                              | 8  |
| 2.  | PERÍODO DA LOCAÇÃO, PRORROGAÇÃO E RESCISÃO .....         | 9  |
| 3.  | ALUGUEL.....                                             | 12 |
| 4.  | DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO .....                               | 14 |
| 5.  | OBRIGAÇÕES DA LOCADORA .....                             | 15 |
| 6.  | OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO..... | 17 |
| 7.  | SOLIDARIEDADE .....                                      | 23 |
| 8.  | PROTEÇÃO CONTRATADA (LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE)..... | 24 |
| 9.  | CONDIÇÕES GERAIS PARA LOCAÇÃO.....                       | 28 |
| 10. | MULTAS DE TRÂNSITO .....                                 | 30 |
| 11. | DISPOSIÇÕES GERAIS .....                                 | 32 |
| 12. | PROTEÇÃO DE DADOS .....                                  | 35 |
| 13. | CONFORMIDADE E ANTICORRUPÇÃO .....                       | 36 |
| 14. | ASSINATURA ELETRÔNICA .....                              | 38 |
| 15. | FORO .....                                               | 38 |

### DEFINIÇÕES PRELIMINARES

As palavras e expressões, quando mencionados neste **Termo**, no singular ou no plural, em negrito ou não, em letra maiúscula ou minúscula, terão as seguintes definições:

**Agência:** empresa de turismo ou não que trabalha com a intermediação entre seus clientes e a **Locadora**, com o objetivo de comercializar a locação de **Veículos** conforme preço e condições previamente acordados com a **Locadora**;

**Aluguel:** contrapartida à locação do **Veículo**, incluindo o valor da(s) **Diária(s)**,

**Proteção(ões), Quilômetros Excedentes, Taxa de Locação, Taxa de Retorno**, outras contratações adicionais e quaisquer outros títulos que não tenham natureza indenizatória ou de ressarcimento;

**Assistência 24 Horas:** central telefônica atendida por meio de serviço 0800 e disponibilizada pela **Locadora** para atendimento de emergência aos **Usuários** indicado(s) no **Contrato**;

**Carbon Free:** termo em língua inglesa, que denomina o programa criado pela **Locadora** que visa auxiliar na preservação do meio ambiente, possibilitando a neutralização da emissão de CO<sup>2</sup> na locação de seus veículos, através do plantio de árvores no território brasileiro e/ou eventuais outras formas;

**Central de Manutenção:** central telefônica atendida por meio de serviço 0800 e disponibilizada pela **Locadora** para agendamento das manutenções preventivas do **Veículo**;

**Central de Reservas:** central telefônica atendida por meio de serviço 0800 e disponibilizada pela **Locadora** para que o **Locatário** possa realizar a reserva de veículos;

**Checklist de Entrega e/ou Devolução:** documento que obrigatoriamente deverá ser assinado, física ou digitalmente, pelos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro**, objetivando comprovar: (i) a entrega e a devolução do **Veículo** e/ou (ii) as condições do **Veículo** e seus equipamentos e acessórios.

**Condutor Adicional:** é a pessoa física que preenche todos os requisitos exigidos neste **Termo, Contrato** e legislação vigente, e é indicado pelo **Locatário** como motorista eventual do **Veículo**, sendo responsável solidário pelo integral cumprimento e observância das condições estabelecidas neste **Termo, Contrato** e na legislação;

**Contrato de Locação (doravante “Contrato”):** instrumento particular que regerá a locação, a ser firmado entre as Partes, por meio do qual os **Usuários** e **Responsável Financeiro** se vinculam, de livre e espontânea vontade, ao presente **Termo**, do qual têm prévio e amplo conhecimento, cuja expressa concordância ao seu conteúdo é ratificada no ato da locação do **Veículo**;

**Coparticipação:** valor previsto no **Contrato** de acordo com a categoria do **Veículo**, a ser pago pelos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** para amortizar os custos da **Locadora** com o conserto do **Veículo**, os prejuízos causados em razão da sua indisponibilidade para locação imediata, depreciação do **Veículo** com relação ao seu valor de mercado, bem como com despesas administrativas, pela ocorrência de avaria de toda e qualquer natureza, perda total, roubo, furto, dentre outros. A **Coparticipação** não pode, em hipótese alguma, ser entendida

como pagamento de franquia e também não dá, de forma automática, direito aos **Usuários** de utilizarem eventual apólice de seguro contratada pela **Locadora**;

**Diária:** período correspondente a 24 (vinte e quatro) horas, contadas da retirada em locação do **Veículo** pelo **Locatário**;

**Diária de 27 horas:** diária promocional e temporária, exclusiva apenas e tão somente para o dia da devolução do **Veículo**, de acordo com a necessidade/conveniência da **Locadora**, que poderá ser extinta, a qualquer tempo, mediante simples aviso prévio ao público;

**Etiqueta Eletrônica:** dispositivo eletrônico (etiqueta) fixado ao **Veículo** para pagamento automático de pedágios, estacionamentos, postos de combustíveis, entre outros, a ser utilizado pelos **Usuários**, mediante o pagamento da **Taxa de Contratação de Etiqueta Eletrônica**, bem como dos valores referentes as transações realizadas por meio do referido dispositivo.

**Evento Adverso:** furto, roubo, incêndio, acidente de trânsito e todo e qualquer outro evento que envolva o **Veículo**;

**Hora Extra:** hora ou fração de hora excedentes em que os **Usuários** permanecerem com o **Veículo**, após o horário limite de devolução estipulado no **Contrato**;

**Excedente de Proteção:** Todo e qualquer valor que exceder o limite estabelecido na Proteção contratada, que ficará sob responsabilidade exclusiva, integral, solidária e ilimitada dos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro**.

**Locação com Quilometragem Controlada:** trata-se de locação realizada com limite diário de quilometragem, pré-determinado no **Contrato**, sendo devido pelos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro**, além do Preço da **Diária**, o preço estabelecido no **Contrato** para cada quilômetro excedente;

**Locação com Quilometragem Livre:** trata-se de locação realizada sem limite diário de quilometragem pré-determinado no **Contrato**;

**Locação Eventual:** locação contratada por período igual ou inferior a 27 (vinte e sete) **Diárias**;

**Locação Jovem:** locação realizada para condutores devidamente habilitados, com idade entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos, com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida;

**Locação Mensal:** locação contratada por período igual ou superior a 28 (vinte e oito) **Diárias**;

**Locadora:** MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.314.559/0001-66, com sede na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, 9º andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.530-001, inclusive filiais e franquizadas;

**Locatário:** é a pessoa física e/ou jurídica, qualificada no **Contrato**, que aluga o **Veículo** da **Locadora** ou é a pessoa física, empregada, colaboradora e/ou preposta indicada previamente e por escrito pelo **Locatário** pessoa jurídica;

**Manual do Fabricante/Proprietário:** é o documento de especificação técnica do **Veículo**, elaborado exclusivamente pelo seu fabricante, no qual se estabelecem, dentre outras especificações, os termos e as condições normais do seu uso e funcionamento, regras de condução preventiva e segura, itens que devem ser inspecionados e limites de tempo e de quilometragem para a execução da manutenção preventiva, cujo exemplar é integrante e indissociável do respectivo **Veículo** e se encontra em seu porta-luvas para livre consulta;

**Manutenção Corretiva:** serviços de manutenção necessários para o pleno funcionamento do **Veículo**, desde que ocorram em tempo e condições normais de uso do **Veículo** pelos **Usuários** ou mesmo em condições pré-determinadas no **Contrato**, mas que não estão incluídas no **Manual do Fabricante/Proprietário**. O serviço de **Manutenção Corretiva** prestado pela **Locadora** aos **Usuários**, prevê as despesas referentes às intervenções de manutenção periódicas e/ou reparação do **Veículo** concernente ao desgaste decorrente do uso normal do **Veículo**, não consideradas as decorrentes de **Uso Indevido e/ou Mau Uso**;

**Manutenção por Uso Indevido e/ou Manutenção por Mau Uso:** serviços necessários para reparo, substituição de peças e/ou conserto de toda e qualquer avaria, sempre quando houver pane, quebra ou colisão decorrente da utilização do **Veículo** em condições consideradas **Uso Indevido e/ou Mau Uso**, que possam reduzir o período de utilização de peças, regulagens e demais componentes do **Veículo**, cujo custo, direto e/ou indireto, para o conserto deverá ser arcado integral e exclusivamente pelos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro**, devidamente acrescidos da **Taxa de Locação** definida no **Contrato**;

**Manutenção Preventiva:** manutenções pré-determinadas e obrigatórias exclusivamente pelo fabricante do **Veículo**, constantes do respectivo **Manual do Fabricante/Proprietário**, cujo exemplar é parte integrante e indissociável do **Veículo** e se encontra em seu porta-luvas para livre consulta;

**Motorista de Aplicativo:** é o **Locatário** com cadastro ativo em aplicativo(s) de mobilidade, que utiliza o **Veículo** como ferramenta de trabalho para prestar serviços de transporte

remunerado privado individual de passageiros. O **Motorista de Aplicativo** está sujeito à condições específicas, devidamente estabelecidas no **Contrato**, o qual prevalecerá no caso de divergência ou omissão do presente **Termo**.

**Movida Cargo:** modalidade específica de locação de veículos do tipo utilitário, destinados ao transporte de cargas;

**Multa por Devolução Antecipada:** multa a ser cobrada dos **Usuários** e/ou do **Responsável Financeiro** em caso de devolução do **Veículo** antes da data prevista em **Contrato** para o seu término. O valor da **Multa por Devolução Antecipada** será calculado com base em percentual fixado em **Contrato** e será proporcional aos dias restantes no **Contrato**;

**No Show:** termo técnico em língua inglesa, usado comumente no segmento de locação de **Veículo**, pelo não comparecimento do **Locatário** à loja da **Locadora** para retirada do **Veículo** no dia e no horário agendado/contratado para o início da Locação;

**Perda Total:** será caracterizada a Perda Total do **Veículo** quando os custos para reparação dos danos causados ao mesmo, resultantes de um único **Evento Adverso**, atingirem e/ou ultrapassarem 50% (cinquenta por cento) de seu valor constante da tabela FIPE na data do fato, podendo, também, ser caracterizada pelos critérios técnicos estabelecidos nas normas de trânsito vigentes ou quando forem constatados danos estruturais no **Veículo**, ainda que de média monta, cuja regularização exija a elaboração de laudo técnico pelo Inmetro ou qualquer órgão oficial equivalente e/ou a emissão de novos documentos do **Veículo** contendo as restrições quanto à monta. Na eventualidade de a tabela FIPE ser substituída ou extinta, será aplicado o valor da tabela emitida em sua substituição e/ou pela média praticada pelo mercado no segmento de compra e venda de **Veículo**, desde que reflita o valor do bem;

**Portal Movida:** portal disponibilizado pela **Locadora** em seu *site* à **Agência** e ao **Locatário** (pessoa jurídica), para formalização de reserva de veículo por meio da utilização de *login* e senha de uso pessoal, exclusivo e intransferível pela pessoa indicada pela **Agência** e pelo **Locatário** (pessoa jurídica);

**Pré-autorização:** transação realizada junto à operadora de cartão de crédito do **Locatário** e/ou **Responsável Financeiro** para garantia do pagamento de obrigações assumidas no **Contrato** pelos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro**, tais como, mas sem limitação, **Diária(s)**, **Hora Extra**, multas e infrações de trânsito, combustível faltante, **Quilômetros Excedentes**, **Coparticipação**, avarias e/ou danos ocasionados ao **Veículo** ou seus acessórios, **Taxa de Retorno**, **Taxa de Lavagem Completa** ou **Taxa de Lavagem Simples**, inclusive no caso de prorrogações do período de locação;

**Proteção:** faculdade disponibilizada pela **Locadora** aos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** no ato da contratação da locação, para, mediante pagamento de tarifa de **Proteção**, limitar a responsabilidade patrimonial dessas pessoas frente à **Locadora** por perdas e danos decorrentes de **Evento Adverso**, desde que paguem o valor da **Coparticipação** correspondente ao grupo do **Veículo**, conforme as condições estabelecidas no respectivo campo do **Contrato**;

**Proteção(ões) Adicional(is):** faculdade disponibilizada pela **Locadora** aos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** no ato da contratação da locação para, mediante pagamento de tarifa de **Proteção(ções) Adicional(is)**, limitar a responsabilidade indenizatória dessas pessoas nos casos de danos ocasionados aos vidros laterais, para-brisas e/ou vidro traseiro, pneus (com exceção do estepe), retrovisores externos, pisca-alerta e faróis do **Veículo** em caso de **Evento Adverso**, conforme estabelecido neste **Termo**;

**Quilômetros Excedentes:** quilometragem que exceder ao limite que tenha sido estabelecido no **Contrato**, na hipótese de **Locação com Quilometragem Controlada**;

**Relatório de Evento Adverso:** documento no qual os **Usuários** deverão, obrigatoriamente, preencher de próprio punho, imediatamente após a ocorrência de **Evento Adverso**, narrando corretamente os fatos e sua dinâmica, registrando, ainda, sempre que possível, nome, qualificação, endereços, local de trabalho, número de telefones (celular, fixo, recado) de todas as eventuais testemunhas e/ou de terceiros envolvidos, croqui, perícia, dentre outros;

**Responsável Financeiro:** garantidor, vinculado direta e/ou indiretamente ao **Contrato**, mas sem permissão para conduzir o **Veículo**, que, mediante pagamento de contraprestação definida no **Contrato**, se torna responsável pelo pagamento de todos os valores devidos pelos **Usuários**, tais como, **Pré-autorização**, locação, multa, avarias, **Coparticipação**, dentre outros, e solidário a todas as obrigações contratuais assumidas pelo **Locatário**, mantendo-se automaticamente nessa condição, até a efetiva devolução do **Veículo**, independente de ter ou não anuído com a renovação do **Contrato**, e cumprimento integral de todas obrigações decorrentes da **Locação**;

**SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor):** central de atendimento telefônico por meio de serviço 0800 e disponibilizada pela **Locadora** para esclarecimento de dúvidas e formalização de reclamações dos **Usuários**;

**Taxa de Cancelamento:** valor cobrado em razão de reservas canceladas com antecedência inferior especificada na reserva ou no voucher para retirada do **Veículo** e pela indisponibilidade do **Veículo** para locação a terceiros interessados.

**Taxa de Contratação de Etiqueta Eletrônica:** cobrança realizada para utilização da Etiqueta Eletrônica fixada no Veículo, conforme valores descritos no Contrato.

**Taxa de Lavagem Completa:** cobrança pela lavagem, limpeza, higienização, limpeza interna, desodorização, lavagem de bancos e polimento de **Veículo** devolvido com sujeira excessiva, manchas, riscos e/ou fortes odores, que impeçam a imediata e subsequente locação do **Veículo** a um novo **Locatário**;

**Taxa de Lavagem Simples:** cobrança pela lavagem exterior e limpeza interna do **Veículo** devolvido com sujeira não excessiva que impeça a imediata e subsequente locação do **Veículo** a um novo **Locatário**;

**Taxa de Liberação:** cobrança realizada pela **Locadora** decorrente da liberação do **Veículo** na hipótese de apreensão causada por qualquer fato imputado aos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro**.

**Taxa de Locação:** percentual incidente sobre o **Aluguel**, demais contratações adicionais de qualquer natureza, Taxas em geral e cobranças de natureza indenizatória ou ressarcitória, a exemplo, mas não se limitando de multas de trânsito, avarias, **Coparticipação**, conforme estabelecido no **Contrato**;

**Taxa de No Show:** valor cobrado em razão do não comparecimento do **Locatário** para retirada do veículo no dia e horário reservado e pela indisponibilidade do veículo para locação à terceiros interessados, conforme valores descritos na “Política de Cobrança da Taxa de Cancelamento e No Show” constante no *site* da **Locadora**.

**Taxa de Preservação Ambiental (“TPA”):** é um tributo cobrado por municípios brasileiros que possuem áreas de grande valor ecológico e/ou turístico para custeio de despesas de preservação, manutenção e recuperação do meio ambiente. A **TPA** será cobrada dos **Usuários** e do **Responsável Financeiro** em razão do simples acesso do veículo ao município ou de acordo com o tempo de sua permanência no município. A ausência do pagamento da **TPA** pode acarretar na aplicação de autuações e na cobrança de multas, juros e demais encargos, conforme regras estabelecidas pelo próprio município.

**Taxa de Reabertura do Contrato:** valor cobrado, pela **Locadora**, dos **Usuários** e/ou do **Responsável Financeiro**, em razão da necessidade de reabertura do **Contrato** extinto pelo inadimplemento de suas obrigações, independentemente de qualquer motivo.

**Taxa de Retorno:** valor discriminado no **Contrato** e cobrado dos **Usuários** e/ou **Responsável**

**Financeiro**, pela devolução do **Veículo** em loja/local diverso daquele da sua retirada/contratação, calculado pela quilometragem entre a loja de retirada e a loja de devolução, acrescido do valor de pedágio, se houver;

**Uso Indevido e/ou Mau Uso:** decorre da utilização do **Veículo** em condições adversas e/ou em desacordo com as condições e orientações técnicas de condução, dirigibilidade, manutenção, segurança, dentre outras, sem qualquer limitação, estabelecidas pelo **Manual do Fabricante/Proprietário** e legislação vigente, bem como sua utilização em condições extremas, em operações proibidas e/ou em desacordo com as disposições previstas neste **Termo**, a exemplo, mas não se limitando, do uso do **Veículo** em praias, dunas, pântanos, mangues, rios, rali, uso severo, sem cuidados, locais proibidos, dentre outros, sem qualquer limitação;

**Usuários:** denominação utilizada neste **Termo** para se referir ao **Locatário** e ao **Condutor Adicional** em conjunto.

## 1. OBJETO

1.1. O objetivo do presente **Termo** é regular os termos e condições gerais da locação de **Veículo**, por meio do qual, em conjunto com a assinatura do **Contrato**, a **Locadora** aluga, por prazo determinado, aos **Usuários**, **Veículo** de sua propriedade ou posse, especificado em campo próprio do **Contrato**, assim como seus acessórios e equipamentos, tudo em perfeitas condições de funcionamento, conservação e segurança.

1.2. A utilização do **Veículo** é restrita ao território brasileiro, ficando expressamente proibido seu uso em outros países e/ou nos perímetros limítrofes às fronteiras, sem que haja prévia e expressa autorização por escrito e em documento próprio pela **Locadora**, sob pena de, independentemente de notificação prévia, restar caracterizada a rescisão do **Contrato**, a perda das **Proteções** e a sua responsabilidade pela reparação das perdas e danos, sem qualquer limitação, autorizando, ainda, que a **Locadora**, adote, a qualquer tempo, todas as medidas necessárias para retomada do veículo que se aproxime em até 200 Km da fronteira com outros países, incluindo, mas não se limitando, que proceda com o bloqueio remoto do **Veículo** através de tecnologia GPS e a comunicação de tal fato às autoridades policiais para lavratura do competente boletim de ocorrência, bem como as medidas judiciais competentes. Ainda que haja prévia e expressa autorização, por escrito, da **Locadora**, os **Usuários** se obrigam a contratar previamente seguro internacional, às suas exclusivas expensas, e a observar a legislação do respectivo país, sob pena de rescisão do **Contrato**, perda da **Proteção** contratada e reparação por perdas e danos. A contratação do seguro internacional deverá ser comprovada documentalmente à **Locadora** antes da retirada do **Veículo** da loja da **Locadora**, sob pena do cancelamento da reserva e não entrega do **Veículo**.

1.3. É expressamente vedada a utilização do **Veículo** em vias de trânsito não adequadas e/ou não regulamentadas pelos órgãos públicos, sob pena de caracterizar **Uso indevido e/ou Mau Uso do Veículo**.

1.4. O **Uso indevido e/ou Mau Uso do Veículo** pelos **Usuários**, além da perda da **Proteção** contratada, facultará à **Locadora** rescindir o **Contrato**, com a consequente retomada do **Veículo**, ficando os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** responsáveis solidariamente pelo pagamento de todos os valores devidos por força deste **Termo**, do **Contrato** e da lei, além da reparação por perdas e danos, incluindo, mas não se limitando, as despesas e prejuízos causados a **Locadora** decorrentes do **Uso indevido e/ou Mau Uso**, o ressarcimento das despesas com guincho e com prestadores de serviços

## 2. PERÍODO DA LOCAÇÃO, PRORROGAÇÃO E RESCISÃO

2.1. O período mínimo de disponibilização do **Veículo** para locação é de uma **Diária**. Para maior conveniência dos **Usuários** e, por mera liberalidade da **Locadora**, é facultada a devolução do **Veículo** antes do vencimento do prazo mínimo da sua disponibilização para locação. Todavia, tal faculdade não implica na redução do preço da locação e/ou a devolução de valores, pois o critério da locação é por período de **Diária** e não por fração de hora efetivamente utilizada, com o que os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** estão de pleno acordo.

2.2. Caso o **Locatário** decida prorrogar a locação do **Veículo**, deverá comunicar à **Locadora** pelo e-mail constante da reserva ou do **Contrato**, pela **Central de Reservas** e/ou pessoalmente nas suas lojas, com no mínimo 06 (seis) horas de antecedência ao término do período do **Contrato**. A prorrogação somente será realizada mediante nova constituição de **Pré-autorização** e observância das demais condições previstas no presente **Termo**.

2.2.1 A **Locadora** poderá exigir, a seu exclusivo critério, como condição para concretizar a prorrogação do **Contrato**, o comparecimento dos **Usuários** e/ou do **Responsável Financeiro** e a apresentação do **Veículo** em uma das lojas da **Locadora**, a fim de renovar os documentos e garantias necessárias à prorrogação do período de locação e realizar vistoria para constatação das condições do **Veículo**.

2.2.2. No caso de Locação realizada por **Locatário** pessoa jurídica e/ou por **Agência**, para a efetiva prorrogação do **Contrato** será necessária a prévia elaboração de *voucher* de prorrogação emitido por meio do **Portal Movida**.

2.2.3. No caso de prorrogação do **Contrato**, desde já o **Responsável Financeiro** declara,

irrevogável e irretratavelmente, sua concordância quanto à prorrogação, de forma automática e ininterrupta, da garantia financeira prestada no **Contrato** inicialmente firmado até a efetiva devolução do **Veículo** pelos **Usuários**, ainda que não assine os instrumentos de prorrogação do **Contrato**, renunciando, para todos os fins de direito, ao direito de exoneração de garantia. O **Responsável Financeiro** constitui o **Locatário** como seu procurador, que na qualidade de seu mandatário poderá representá-lo na prorrogação do **Contrato**, outorgando ao mandatário poderes para assinar e/ou requerer isoladamente a prorrogação do **Contrato** e realizar quaisquer atos relacionados ao seu bom e fiel cumprimento.

2.2.4. Caso os **Usuários** e/ou o **Responsável Financeiro** não atendam à previsão descrita nos itens 2.2, 2.2.1 e 2.2.2 acima, a não devolução do **Veículo**, imediatamente após término do prazo fixado no **Contrato**, caracterizará a rescisão do **Contrato** e Apropriação Indébita do **Veículo**, independentemente de notificação e/ou interpelação judicial, podendo a **Locadora** adotar todas as medidas legais cabíveis, inclusive a comunicação de tal fato às autoridades policial e judiciária competentes, respondendo os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro**, civil e criminalmente pela posse ilegal do **Veículo**, bem como pelo pagamento de todas as despesas necessárias para retomada do **Veículo**, como exemplo, mas não se limitando, as despesas com guincho, pátio, taxas, custos, despesas processuais e honorários advocatícios, além do aluguel pelo período integral que permanecer indevidamente na posse do **Veículo**, acrescido de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor, nos termos do artigo 575 do Código Civil, devidamente acrescidos da **Taxa de Locação** definida no **Contrato**.

2.2.5. Os **Usuários** e o **Responsável Financeiro**, desde já, em caráter irrevogável, autorizam a **Locadora** a debitar, em qualquer cartão cadastrado (crédito e/ou débito) junto aos sistemas da **Locadora**, todos os valores devidos à **Locadora**, a qualquer tempo e ainda que o **Veículo** tenha sido devolvido à **Locadora** ou o **Contrato** encerrado, inclusive, mas não apenas, debitar os valores das **Diárias**, **avarias**, **Hora Extra**, **Etiqueta Eletrônica** e/ou **multas de trânsito** ou de qualquer natureza, relativas ao período inicial da **Locação** e/ou posterior, devidamente acrescidos da **Taxa de Locação** definida no **Contrato**.

2.3. A **Locadora** poderá rescindir o **Contrato**, imotivadamente, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo e sem ônus, mediante aviso com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, por simples comunicado a ser realizado por notificação e/ou qualquer meio eletrônico (e-mail, ligação gravada, SMS, aplicativos de mensagens, dentre outros), observando-se as informações constantes no cadastro prestadas pelos próprios **Usuários**.

2.4. A rescisão do **Contrato** pela **Locadora** poderá ocorrer ainda de forma motivada e imediata quando houver o descumprimento das obrigações dos **Usuários** das regras estabelecidas neste **Termo**, bem como em qualquer hipótese de violação a princípios legais que atentem à moral, bons costumes, à ordem pública e boa-fé objetiva e/ou aos direitos

constitucionais da **Locadora**, seus prepostos e/ou prestadores de serviços, incluindo, mas não se limitando, dignidade da pessoa humana e integridade física e moral, dentre outros.

2.5. Nos casos de rescisão do **Contrato** estabelecidos nos itens 2.3. e 2.4. acima, os **Usuários** deverão devolver imediatamente o **Veículo** no local indicado pela **Locadora**, ficando cientes que permanecerão responsáveis por todas as obrigações aqui estabelecidas até a efetiva devolução do Veículo à **Locadora**, incluindo, mas não se limitando ao pagamento de **Diárias; Multa por Devolução Antecipada**; eventuais multas de trânsito, ainda que não lançadas no prontuário do veículo; eventuais avarias; dentre outras, nos termos estabelecidos nesse **Termo**.

2.6. Além das demais disposições previstas neste **Termo**, a **Locadora** poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, mediante simples comunicado, rescindir o **Contrato** e/ou solicitar a substituição do **Veículo** por outro de mesma categoria, sempre que for constatada a ocorrência de qualquer uma das hipóteses a seguir estabelecidas, incluindo, mas não se limitando: (i) aumento dos custos com manutenção e/ou reparo do **Veículo** (mão de obra, peças, etc.); (ii) atingimento de determinada idade e/ou quilometragem do **Veículo** na frota da **Locadora** (independentemente da vigência do **Contrato**); (iii) desgaste prematuro de componentes e itens do **Veículo** (fluídos, peças, etc.); (iv) falta e/ou escassez de peças de reposição e/ou componentes; (v) *recall* da montadora; ou (vi) interrupção ou suspensão da fabricação e/ou da importação do modelo do **Veículo**.

2.6.1. Caso o **Locatário** e/ou o **Responsável Financeiro** não devolvam e/ou não disponibilizem o **Veículo** para substituição, no prazo de até 10 (dez) dias, poderá a **Locadora**, a seu exclusivo critério, sem prejuízo de rescindir o Contrato, reajustar a locação em 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do último aluguel, nos termos do artigo 575 do Código Civil, devidamente acrescida da **Taxa de Locação** dedefinida no **Contrato**, pelo período integral que os **Usuários** permanecerem na posse do **Veículo**.

2.7. Em caso de rescisão do **Contrato**, a **Locadora** poderá, a seu exclusivo critério e por mera liberalidade, sem que tal ato implique no reconhecimento de qualquer obrigação ou renúncia de direito, autorizar a reabertura do **Contrato**, mediante solicitação do **Locatário**. Para tanto, o(s) **Usuário(s)** e o **Responsável Financeiro** deverão comprovar, no prazo definido pela **Locadora**: (i) adimplemento das obrigações previstas no **Contrato** e neste **Termo**, e (ii) efetuar o pagamento antecipado da **Taxa de Reabertura de Contrato**, conforme valor estipulado no **Contrato**. A **Locadora**, a seu exclusivo critério, poderá deixar de atender a solicitação de reabertura do **Contrato**, ainda que comprovado o cumprimento das condições acima estabelecidas.

### 3. ALUGUEL

3.1. A contrapartida da locação é o **Aluguel**, que corresponderá à soma das **Diárias**, utilizadas a contar da data e hora da retirada do **Veículo** até a data e hora da efetiva devolução, conforme tarifa especificada no **Contrato**, das tarifas de **Proteção**, das **Horas Extras**, dos **Quilômetros Excedentes**, da **Taxa de Retorno**, da **Taxa de Locação** e outras contratações adicionais e quaisquer outros títulos que não tenham natureza indenizatória ou de ressarcimento.

3.1.1. O valor do **Aluguel** (inclusive o valor da **Diária**, da **Taxa de Locação** e das **Proteções**) pode variar entre as lojas da **Locadora**, de acordo com a política de mercado, localização, disponibilidade de **Veículo** no ato da locação, dentre outros fatores. Eventuais promoções que impliquem a redução temporária do preço da **Diária** não são cumulativas e sempre deve ser considerada a mais favorável ao **Locatário** no ato da Locação do **Veículo**, desde que este atenda a todos os requisitos da promoção.

3.1.2. A **Locadora** concederá cortesia das 3 (três) primeiras **Horas Extras** do contrato e a cobrança das horas eventualmente excedentes iniciará somente a partir da 3ª hora extra. O valor de cada hora excedente à cortesia concedida pela **Locadora** corresponderá a 1/5 (um quinto) do valor da **Diária** contratada. Caso a devolução do **Veículo** ocorra a partir da 8ª (oitava) hora extra, será cobrado o valor de uma nova **Diária**.

3.2. Os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** declaram e reconhecem ter pleno conhecimento de suas responsabilidades e se obrigam, solidariamente, pelo pagamento do preço total do **Aluguel**, incluindo as **Diárias**, **Taxa de Locação**, **Horas Extras**, combustível, **Quilômetros Excedentes**, **Taxa de Retorno**, acessórios, **Proteções**, **Coparticipação**, dos valores dos danos, avarias, multas e/ou infrações de trânsito, **Multa por Devolução Antecipada**, **Taxa de Reabertura do Contrato**, **Taxa de Proteção Ambiental** e de todos e quaisquer outros encargos estabelecidos no **Contrato** e no presente **Termo**, devidamente acrescidos da **Taxa de Locação** definida no **Contrato**.

3.2.1. No caso de **Locação Eventual**, o pagamento pelos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro**, do preço total do **Aluguel**, será feito por ocasião da retirada ou da devolução do **Veículo**, à critério da **Locadora** e de acordo com a política vigente, previamente informado no momento da reserva/contratação da locação, podendo optar pelo pagamento à vista em dinheiro, cartão de crédito ou débito.

3.2.2. A reserva no cartão de crédito do valor da **Pré-autorização** será realizada no momento da retirada do **Veículo** e servirá para pagamento de eventuais valores não quitados, da **Coparticipação**, dos valores de danos, avarias, multas e/ou infrações de trânsito, valores

decorrentes da utilização de **Etiqueta Eletrônica**, dentre outros, devidamente acrescido da **Taxa de Locação** definida no **Contrato**, eventualmente apurados no momento da devolução do **Veículo**.

3.2.3. No caso de **Locação Mensal**, o pagamento do **Aluguel** pelo **Locatário** e/ou **Responsável Financeiro** deverá ser feito no ato da retirada do **Veículo**, juntamente com a **Pré-autorização**, que servirá para pagamento de despesas adicionais verificadas após o encerramento do **Contrato**.

3.2.4. Na **Locação Mensal**, a **Locadora**, por mera liberalidade, poderá praticar **Diária** promocional, com desconto em relação ao preço normal estabelecido para a **Diária**. Todavia, na hipótese de os **Usuários** optarem pela devolução antecipada do **Veículo**, os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** reconhecem e concordam expressamente que perderão o direito ao benefício do pagamento da **Diária** promocional e estarão sujeitos ao pagamento integral da **Diária** aplicável à **Locação Eventual**, inclusive no que se refere ao valor da **Proteção** vigente de acordo com a categoria de **Veículo** na data da sua devolução, ainda que esse valor seja superior ao inicialmente contratado para modalidade de **Locação Mensal**, em razão da programação operacional e projeção financeira feita pela **Locadora** em decorrência dessa locação.

3.2.5. Caso a **Locação Eventual** se torne **Locação Mensal**, por conta da prorrogação do **Contrato**, exceto se as partes estipularem previamente uma franquia de quilometragem específica, haverá a aplicação da **Limitação de Quilometragem** estabelecida em **Contrato**, para todo o período da locação, inclusive para o período contratado inicialmente, independentemente de prévia notificação da **Locadora**, obrigando-se os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro**, desde já, ao pagamento do preço estipulado pela respectiva franquia, acrescido do valor dos **Quilômetros Excedentes**, observados por ocasião do encerramento do **Contrato**.

3.3. O não pagamento dos valores devidos pelos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro**, no prazo estabelecido nos itens 3.2.1 e 3.2.2 supra, ensejará a aplicação da correção monetária pela variação positiva do IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas) sobre o valor do débito, desde o vencimento até o efetivo e integral pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, além de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total devido, salvo se o percentual dessa multa for ajustado de modo diverso em outro instrumento assinado entre as partes (Acordo para Locação de Veículos com Tarifas Especiais, Contrato de Locação, dentre outros), sem prejuízo da indicação de seus nomes no cadastro de inadimplentes dos órgãos de defesa e proteção ao crédito e protesto, assim como a adotar todas as medidas administrativas e/ou judiciais para recebimento de seu crédito.

3.4. Nos valores das **Diárias** não estão inclusos:

- a) combustível;
- b) demais obrigações assumidas neste **Termo e Contrato** pelos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro**, como, exemplificativamente, o pagamento de multas por infrações de trânsito, **Quilômetro Excedente**, **Coparticipações**, **Taxa de Locação**, lavagens/limpezas, taxas em geral, **Taxa de Preservação Ambiental**, dentre outros;
- c) indenização ou ressarcimento por avarias, dano e/ou manutenção por **Uso Indevido** ou **Mau Uso**, indenizações decorrentes de **Eventos Adversos**;
- d) valores decorrentes da utilização de **Etiqueta Eletrônica** destinada ao pagamento automático de pedágios, estacionamento, e outros serviços.

#### 4. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO

4.1. O **Veículo** deverá ser devolvido na data, horário e local especificados no **Contrato**, com todos seus acessórios e equipamentos, no mesmo estado em que foram recebidos pelo **Locatário**, ressalvado o desgaste natural pelo uso normal. A devolução do **Veículo** em data, horário e/ou local diversos daqueles estipulados no **Contrato** ensejará a cobrança de **Diária** adicional, **Hora Extra** e/ou **Taxa de Retorno**, conforme o caso, acrescidos da **Taxa de Locação** definida no **Contrato**.

4.1.1. Os **Usuários** deverão comparecer com antecedência razoável ao horário especificado no **Contrato** para devolução do **Veículo** evitando atrasos a outros compromissos e cobrança de **Hora Extra** ou **Diária** adicional.

4.1.2. A devolução do **Veículo** em data anterior àquela prevista para o término definido em **Contrato** ensejará a cobrança, pela **Locadora**, em face dos **Usuários** e do **Responsável Financeiro**, da **Multa por Devolução Antecipada**. O valor da **Multa por Devolução Antecipada** será proporcionalmente calculado com base em percentual fixado no **Contrato** e proporcional à somatória das **Diárias** e/ou prazo restantes para a data do término prevista em **Contrato**. Os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** estão cientes de que a **Multa por Devolução Antecipada** do **Veículo** será calculada sobre os valores das **Diárias** remanescentes em seu valor integral, sem a aplicação de eventuais descontos ou promoções vigentes na abertura do **Contrato**.

4.2. Caso não haja a devolução do **Veículo** e de seus acessórios e equipamentos após o término do prazo convencionado no **Contrato** (incluindo eventual prorrogação) constituirá, desde logo e independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, **apropriação indébita** pelos **Usuários**, sujeitando-os às penas previstas na legislação e no presente **Termo**, sem prejuízo da comunicação de tal fato, a exclusivo critério da **Locadora**,

às autoridades judicial e policial competentes.

4.2.1. Todas as despesas, sem qualquer limitação, custas, honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, incorridas pela **Locadora** para a reintegração de posse do **Veículo**, bem como perdas e danos gerados, correrão por conta dos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro**, devidamente acrescidos da **Taxa de Locação** definida no **Contrato**.

4.3. O **Veículo**, juntamente com seus acessórios e equipamentos, deverá ser devolvido pelos **Usuários** nas lojas da **Locadora**, observados os custos adicionais previstos no item 4.1 supra, no mesmo estado e conservação em que se encontrava no momento de sua retirada, excetuando-se os desgastes naturais decorrentes da utilização normal e convencional previstos para cada tipo de **Veículo**, de acordo com as normas de segurança indicadas no manual do respectivo fabricante e legislação vigente.

4.4. O **Veículo** é entregue aos **Usuários** com o tanque de combustível cheio e deverá ser devolvido da mesma forma. Caso não seja observada essa condição, os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** deverão pagar à **Locadora** o valor do combustível faltante, de acordo com a tarifa de combustível informada no **Contrato**.

4.5. Os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** concordam que se o **Veículo** for devolvido com sujeira excessiva, manchas e/ou fortes odores, que impeçam a imediata e subsequente locação do **Veículo** a outro **Locatário**, arcarão com a **Taxa de Lavagem Completa** ou com a **Taxa de Lavagem Simples** no valor estipulado no **Contrato**. Ainda, é **expressamente proibido o consumo de cigarros, charuto, cachimbo e similares no interior do Veículo**, sob pena de arcar com a taxa de **Lavagem Completa**.

4.6. Os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** concordam que se o **Veículo** for devolvido em condições inadequadas de higiene e limpeza que impossibilitem a identificação de danos ou avarias (internas, externas ou aos acessórios), a **Locadora** efetuará nova vistoria e conferência após a lavagem do **Veículo**, reconhecendo como legítima a cobrança posterior dessas avarias ou do valor da **Coparticipação**, mesmo após o encerramento do **Contrato**, autorizando, desde já, o débito do respectivo valor em quaisquer dos cartões de crédito e/ou débito cadastrados nos sistemas da **Locadora**, que foram utilizados no momento de alguma **Locação** para constituição da **Pré-autorização** e/ou para pagamento do aluguel e eventuais encargos, bastando simples comunicação dessa cobrança ao titular do cartão de crédito utilizado.

## 5. OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

5.1. A **Locadora** disponibilizará ao **Locatário** o **Veículo** correspondente ao grupo reservado,

devidamente revisado, limpo, abastecido, em plenas condições de uso e com sua documentação em ordem.

5.1.1. Em caso de indisponibilidade do **Veículo** correspondente ao grupo reservado, a **Locadora** deverá entregar ao **Locatário**, **Veículo** de categoria imediatamente superior, aplicando-se o valor da **Diária** correspondente ao grupo inicialmente reservado, ressalvando-se que serão aplicados os valores da **Coparticipação** e das **Proteções** correspondentes ao grupo do **Veículo** efetivamente disponibilizado ao **Locatário**, cujo custo é superior à Categoria reservada originalmente.

5.1.2. Caso seja disponibilizado **Veículo** de categoria superior, nos termos do item 5.1.1 acima, os **Usuários** se obrigam, desde já, a substituí-lo por **Veículo** da categoria efetivamente reservada, em local indicado pela **Locadora** mais próximo à localização do **Locatário**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da solicitação da **Locadora**, sob pena de arcar com o custo da **Diária** do **Veículo** efetivamente disponibilizado e/ou rescisão do **Contrato**.

5.2. A **Locadora** se responsabiliza pelas despesas de **Manutenção Preventiva** e **Manutenção Corretiva** do **Veículo** decorrentes do seu uso correto, adequado e normal, excetuando-se os custos de combustível, consertos de acessórios e pneumática, vidros, lanternas, retrovisores, lavagens, despesas decorrentes de **Eventos Adversos**, danos causados ao **Veículo**, dentre outras, ressalvada eventual **Proteção** contratada e os seus limites, desde que, no caso de **Manutenção Corretiva**, esta não tenha sido causada por **Mau Uso** ou **Uso Indevido** por parte dos **Usuários**.

5.2.1. Os **Usuários** estão cientes que, na hipótese de acionamento da Assistência 24h para atendimento de eventual ocorrência com o **Veículo** e, restarem constatadas as hipóteses de **Mau Uso** ou **Uso Indevido** do **Veículo** pelos **Usuários**, a **Locadora** efetuará a cobrança de todos os custos incorridos em decorrência desse atendimento, independentemente da Proteção contratada. O acionamento indevido ou desnecessário da **Assistência 24 Horas** também terá seus custos repassados aos **Usuários** e/ou ao **Responsável Financeiro**.

5.3. A **Locadora** prestará, em prazo razoável, a **Assistência 24 horas**, sem ônus aos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro**, exclusivamente em caso de pane elétrica e/ou mecânica do **Veículo**, oriundos de seu uso normal e adequado, e substituirá o **Veículo** quando o conserto não puder ser realizado em caráter imediato pelo serviço de assistência.

5.3.1. Sem prejuízo do disposto no item 5.3 acima, os **Usuários** desde já concordam e reconhecem que a **Locadora** não efetuará a substituição do **Veículo** nos casos de furto, roubo, apropriação indébita, **Evento Adverso**, apreensão do **Veículo** por culpa dos **Usuários** e/ou

dano causado por **Uso Indevido** e/ou **Mau Uso**.

5.3.2. Caso a **Assistência 24 horas** seja acionada pelos **Usuários** e venha a ser constatado que não havia nenhum problema técnico que impedisse a locomoção do veículo, o **Locatário, Responsável Financeiro, Usuário** e/ou **Condutor Adicional** arcarão com todos os custos pelo atendimento solicitado indevidamente, acrescidos da **Taxa de Locação** definida no **Contrato**.

5.4. CASO OS **USUÁRIOS** E/OU O **RESPONSÁVEL FINANCEIRO** CANCELEM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO EM PRAZO INFERIOR AQUELE ESTABELECIDO NA RESERVA OU NO VOUCHER, HAVERÁ A COBRANÇA DA **TAXA DE CANCELAMENTO** PELA **LOCADORA**, CONFORME VALORES PREVISTO NA RESERVA OU NO VOUCHER.

5.5 A **LOCADORA** MANTERÁ O **VEÍCULO** RESERVADO À DISPOSIÇÃO ATÉ O PRAZO MÁXIMO ESPECIFICADO NA RESERVA OU NO VOUCHER, DESDE QUE ESTE PRAZO ESTEJA DENTRO DO PERÍODO DE FUNCIONAMENTO NORMAL DA LOJA. PASSADO O PRAZO ESTIPULADO NA RESERVA OU NO VOUCHER SEM QUE O **LOCATÁRIO** TENHA COMPARECIDO À LOJA, HAVERÁ A OCORRÊNCIA DE **NO SHOW** E, CONSEQUENTEMENTE, A COBRANÇA DA **TAXA DE NO SHOW**, CONFORME PREVISTO NA RESERVA OU NO VOUCHER, FICANDO O **VEÍCULO** LIBERADO PARA LOCAÇÃO A TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS.

## 6. OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO

6.1. Os **Usuários** e o **Responsável Financeiro** se obrigam a conduzir o **Veículo** de forma prudente em vias com condições adequadas de tráfego, obedecendo rigorosamente o manual do fabricante/proprietário e a legislação de trânsito vigente, sejam elas federais, estaduais e/ou municipais, a exemplo de eventual rodízio municipal e a recolher, sempre que devida, a **Taxa de Preservação Ambiental** eventualmente cobrada pelo acesso do Veículo em municípios que cobram a referida taxa, sob pena de responderem por eventual autuação e pelos encargos (multa, juros, entre outros), devidamente acrescido da **Taxa de Locação**.

6.2. Os **Usuários** se obrigam a não conduzir o **Veículo** sob a influência de substâncias que possam comprometer a qualidade de seus reflexos e que alterem a capacidade psicomotora (sejam elas prescritas por médicos ou não), a exemplo, mas sem limitação, de álcool, entorpecentes e/ou medicamentos, bem como a não conduzir o **Veículo** sem a utilização de lentes óticas apropriadas, quando obrigatório, sob pena de perda de eventual **Proteção** contratada, responsabilização por todos e quaisquer danos causados ao **Veículo** e/ou a terceiros e rescisão do **Contrato**.

6.3. O **Locatário** garante que a condução do **Veículo** será feita somente pelo **Locatário**, ou **Condutor Adicional** previamente indicado e autorizado pela **Locadora**, conforme especificado no **Contrato**, sendo vedada a condução do veículo por terceiros e/ou pelo **Responsável Financeiro**, caso este não tenha sido nomeado como **Condutor Adicional**, sob pena de restar caracterizada a rescisão do **Contrato** e a perda de eventual **Proteção** contratada.

6.3.1. A locação é pessoal e intransferível, sendo expressamente vedada a contratação por meio de instrumento de mandato (procuração e/ou qualquer outro tipo de documento semelhante), assim como a utilização de cartão de crédito e/ou qualquer outro meio de pagamento de terceiro que não integre o **Contrato**.

6.3.2. Não obstante o disposto na cláusula 6.3.1. acima, fica vedado aos **Usuários** emprestar, sublocar, ceder ou permitir o uso do **Veículo** por terceiros, inclusive mediante procuração, sem autorização prévia e por escrito da **Locadora**. O descumprimento desta obrigação ensejará a rescisão imediata do **Contrato**, a perda de eventual **Proteção** contratada, a caracterização de apropriação indébita, bem como o pagamento do Aluguel e demais valores devidos até a efetiva devolução do **Veículo** à **Locadora**, sem prejuízo da incidência de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do Veículo, conforme tabela FIPE vigente à época, além da responsabilidade integral por todas as perdas e danos causados à **Locadora** e/ou a terceiros.

6.4. Os **Usuários** se obrigam a não utilizar o **Veículo** para propósitos ilícitos ou inadequados, sob pena de rescisão do **Contrato** e perda da **Proteção** contratada, pagamento do **Aluguel** e demais valores devidos até a efetiva devolução do **Veículo** à **Locadora**, sem prejuízo da responsabilidade integral por todas as perdas e danos causados à **Locadora** e/ou a terceiros, assim considerados a exemplo, mas sem limitação:

- a) transporte de pessoas e/ou carga para fins comerciais, salvo se o **Contrato** expressamente permitir, nas modalidades específicas, a exemplo da locação para **Motorista de Aplicativo** e **Movida Cargo**;
- b) transportes animais e/ou bens mediante contraprestação;
- c) transporte de pessoas e/ou bens acima da capacidade informada pelo fabricante do **Veículo**;
- d) submeter o **Veículo** a teste de velocidade, competições, corridas, “rallies”, “rachas” e/ou “pegas”;
- e) instrução e treinamento de pessoas não habilitadas e/ou de motoristas para qualquer situação;
- f) utilizar o **Veículo** como guincho, reboque de outro veículo e engatar carretas, trailers ou similares;

- g) transporte de produtos perigosos, explosivos, materiais químicos, inflamáveis e/ou dentre outros que necessitem de autorização dos órgãos competentes;
- h) tráfego em dunas, praias e/ou trilhas;
- i) transporte de produtos ilícitos e/ou ilegais, tais como, drogas, armas, mercadorias de origem estrangeira sem nota fiscal e/ou recolhimento de impostos; e
- j) circulação com as luzes de advertência de óleo ou de temperatura acesas no painel de instrumentos, hipótese em que, caso os **Usuários** persistam com o carro em funcionamento nessas circunstâncias, mesmo por curto espaço de tempo, poderão ocorrer danos ao motor, os quais serão identificados por meio de laudo técnico de empresa especializada, sob acompanhamento dos **Usuários** quando estes manifestarem interesse.

6.4.1. Nas hipóteses legalmente permitidas e mediante a prévia e expressa autorização pela **Locadora** no **Contrato**, os **Usuários** poderão utilizar o **Veículo** para o fim mencionado na letra “a” do item 6.4, acima, quando tratar-se de **Motorista de Aplicativo** ou de **Movida Cargo**, sujeito também às normas do “Regulamento - Motorista de Aplicativo” ou “Regulamento - Movida Cargo”; os quais prevalecerão no caso de divergência ou omissão do presente Termo ou outra modalidade admitida no **Contrato**.

6.5. Os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** declaram, para todos os fins de direito, sob as penas da Lei e a quem possa interessar, que não utilizarão o **Veículo** para fins ilícitos, a exemplo de, mas não se limitando, a tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, descaminho, furto, roubo, sequestro, dentre outros. Na ocorrência de quaisquer dessas hipóteses, havendo apreensão e a consequente perda da propriedade do **Veículo**, os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** deverão reembolsar a **Locadora** pelo valor integral do **Veículo**, conforme Tabela FIPE vigente no momento da apreensão do **Veículo**, além de todas as despesas previstas no item 6.9, sem prejuízo do pagamento do **Aluguel** até a efetiva data do reembolso do valor do **Veículo** e perdas e danos.

6.6. Os **Usuários** se comprometem a não abandonar o **Veículo** em via pública, estacionamentos privados, pátios e demais locais de guarda de veículos, no caso da ocorrência de qualquer **Evento Adverso**, sob pena de rescisão do **Contrato** e perda da **Proteção** contratada, além de responder por perdas e danos.

6.7. Os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** se obrigam ainda a:

- a) diligenciar e adotar todas as providências necessárias para minimizar a possibilidade de roubo ou furto do **Veículo**, estacionando-o sempre em locais seguros, tais como garagens e estacionamentos privados, travando as portas e utilizando os equipamentos de proteção quando fornecidos pela **Locadora**, tais como alarmes, bloqueadores e travas;

b) manter o **Veículo** nas mesmas condições em que lhe foi entregue, observando as recomendações do fabricante e da **Locadora**, em relação à manutenção e às revisões em razão de tempo e quilometragem, observando, ainda, a necessidade de manutenção periódica dos níveis de água e óleo, sobretudo quando utilizar o **Veículo** por longas distâncias e/ou em situações de uso que demandem tal atenção, comunicando a **Locadora** sobre a eventual ocorrência e necessidade de substituição do **Veículo**;

c) solicitar à **Locadora** o agendamento da **Manutenção Preventiva** através da **Central de Manutenção** ou, na impossibilidade, solicitar a substituição do **Veículo**, toda vez que faltar 1000 km (um mil quilômetros) para a próxima revisão indicada no **Manual do Fabricante/Proprietário** (geralmente determinada a cada 10.000 Km (dez mil quilômetros) rodados);

c.1.) caso os **Usuários** deixem de agendar a manutenção nos termos do item anterior ou não disponibilizem o **Veículo** para substituição pela **Locadora**, nos termos do item “(c)” acima, ou ainda, realizem a manutenção por conta, os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** incorrerão, independentemente de qualquer notificação e/ou dano, na multa não compensatória de 10% (dez por cento) do valor do **Veículo**, de acordo com a tabela FIPE do mês em que se configurar a infração contratual, ou de acordo com eventual tabela de referência que venha a substituí-la, assim como se tornarão responsáveis por todos eventuais danos causados ao **Veículo**;

d) atender às orientações da **Locadora** nos casos de necessidade de remoção do **Veículo**, através do canal de **Assistência 24 horas**, utilizando-se única e exclusivamente do serviço de reboque oferecido pela **Locadora**. É vedada expressamente aos **Usuários** e a utilização de serviço de reboque de terceiros ou contratação de guincho particular, sob pena de perder automaticamente eventual **Proteção** contratada, responsabilizando-se por todas e quaisquer despesas pela contratação e danos causados ao **Veículo** e/ou a terceiros;

e) vistoriar o **Veículo**, seus itens de segurança e seu estepe quando de sua retirada da **Locadora** e no momento de sua devolução, devendo retirar todo e qualquer pertence pessoal, documentos e/ou valores, isentando desde já a **Locadora** de qualquer responsabilidade sobre esses bens após a devolução do **Veículo**;

f) registrar boletim de ocorrência (documento oficial utilizado pelos órgãos de polícia para o registro da notícia de crime e de outras ocorrências), cuja responsabilidade pela confecção é obrigatória e exclusiva dos **Usuários**, no qual os fatos deverão ser fielmente registrados, com seus principais dados, nomes de agentes, vítimas, testemunhas, vestígios, instrumento e produto de eventual crime, bem como realização de croqui e de perícias;

g) não realizar alterações, modificações, substituições, instalações de equipamentos e acessórios, de qualquer natureza no **Veículo**, bem como instalação de película solar e adesivos;

h) não efetuar reparos de qualquer natureza no **Veículo** e/ou celebrar diretamente e sem a aprovação prévia e por escrito da **Locadora** qualquer tipo de acordo judicial e/ou extrajudicial com terceiros envolvidos em **Evento Adverso**, sob pena de perda da **Proteção** contratada e consequente o direito de regresso contra a **Locadora** e sua seguradora, responsabilizando-se, integral e exclusivamente, por todo e qualquer dano causado ao **Veículo** e/ou a terceiros;

i) manter afixada no veículo a etiqueta eletrônica destinada ao pagamento automático de pedágio, estacionamento e outros serviços, se houver, sob pena de ressarcir a **Locadora** do custo para sua reposição.

j) Caso os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** cancelem a reserva sem observar os prazos previstos nas cláusulas 5.4 e 5.4.1 acima, além da cobrança da **Taxa de Cancelamento** pela **Locadora**, o **Veículo** ficará automaticamente liberado para outras locações.

6.8. Os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** assumem exclusiva e solidária responsabilidade pelo transporte de pessoas, animais e objetos no **Veículo**, observando a correta instalação e uso dos equipamentos de segurança obrigatórios, conforme a legislação vigente aplicável.

6.9. Quando o **Veículo** for apreendido por responsabilidade dos **Usuários**, estes e/ou **Responsável Financeiro** se obrigam a reembolsar imediatamente à **Locadora** todas e quaisquer despesas incorridas para liberação do **Veículo**, a exemplo, mas não se limitando, multas, diárias de pátio, guincho, custos e honorários de serviços prestados por terceiros, sem prejuízo do pagamento do **Aluguel** pelo período em que o **Veículo** permanecer apreendido, devidamente acrescidas da **Taxa de Locação** definida no **Contrato**. A **Locadora** poderá, eventualmente e a seu exclusivo critério, cobrar a **Taxa de Liberação** cujo valor está previsto no **Contrato**.

6.10. Sendo identificada a violação do lacre do hodômetro e/ou velocímetro, bem como a subtração e/ou substituição de qualquer acessório do **Veículo**, os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** deverão pagar multa não compensatória correspondente a 10% (dez por cento) do valor do **Veículo**, conforme a tabela FIPE vigente à época ou outra que a substituir, e para as locações com **Limitação de Quilometragem** será acrescido o valor correspondente a 300 (trezentos) quilômetros excedentes por **Diária** constante do **Contrato**, sem prejuízo de arcar com os danos causados ao **Veículo**, acrescidos da **Taxa de Locação**

definida no **Contrato**, e da comunicação desse fato às autoridades judiciária e policial para apuração de responsabilidade.

6.11. Se os **Usuários** perderem as vias originais da documentação de porte obrigatório do **Veículo** e/ou suas respectivas chaves, deverão comunicar a **Locadora**, arcando com todos os custos e despesas para emissão de novos documentos e/ou confecção de novas chaves, acrescidos da **Taxa de Locação** definida no **Contrato**. Os **Usuários** comprometem-se a não circular com o **Veículo** em caso de perda da documentação de porte obrigatório, enquanto não receber a nova documentação, sob pena de tornarem-se exclusivamente responsáveis pelas consequências administrativas, policiais e/ou judiciais.

6.12. EM CASO DE OCORRÊNCIA DE QUALQUER EVENTO ADVERSO, OS USUÁRIOS, SOB PENA DE PERDA DA PROTEÇÃO CONTRATADA E RESCISÃO DO CONTRATO, SE OBRIGAM: (I) A IMEDIATAMENTE COMUNICAR A POLÍCIA MILITAR POR MEIO DO TELEFONE 190; (II) EM ATÉ 01 (UMA) HORA COMUNICAR À LOCADORA POR MEIO DO CANAL DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS E/OU PESSOALMENTE; E (III) EM ATÉ 06 (SEIS) HORAS REGISTRAR JUNTO AO ÓRGÃO DE POLÍCIA O RESPECTIVO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E COMUNICAR À LOCADORA O NÚMERO DE SEU REGISTRO/PROTOCOLO. OS **USUÁRIOS**, SOB PENA DE PERDA DA PROTEÇÃO CONTRATADA E RESCISÃO DO CONTRATO, SE OBRIGAM, AINDA, A APRESENTAR À **LOCADORA** O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E **RELATÓRIO DE EVENTO ADVERSO** NO PRAZO MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS CONTADOS DA OCORRÊNCIA DO EVENTO ADVERSO.

6.13. Os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro**, pela celebração do **Contrato** e anuência deste **Termo**, assumem a exclusiva responsabilidade por todos os atos (comissivos e omissivos), fatos e danos (materiais, pessoais, corporais, morais, estéticos, decorrentes e/ou não da dignidade da pessoa humana, diretos, indiretos, dentre outros, sem qualquer limitação), a que derem causa a terceiros, a partir do início da locação do **Veículo** até o seu efetivo encerramento, concordando, desde já, a reembolsar a **Locadora** por todo e qualquer valor que esta vier a arcar em razão desses atos, fatos e danos, bem como com a sua denúncia à lide, nos termos dos artigos 125 a 129 da legislação processual civil vigente, no caso de a **Locadora** vir a ser processada por terceiros a qualquer título.

6.14. Na hipótese do uso do veículo se destinar ao transporte de cargas – EXCLUSIVAMENTE PARA LOCAÇÃO DE CARROS ESPECÍFICOS PARA TRANSPORTE CONSTANTES DA MODALIDADE DE LOCAÇÃO MOVIDA CARGO-, os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** obrigam-se a atender todas as exigências fiscais e/ou regulatórias apresentadas pelos órgãos competentes (ANTT, DETRAN, CONTRAN, dentre outros) relacionadas ao seu cadastro, presencialmente ou de forma eletrônica, assegurando o cumprimento integral das

exigências dos referidos órgãos, incluindo, mas não se limitando, obtenção de licenças, realização de cadastros e exames, de acordo com a legislação atual ou vigente à época, inclusive mantendo essa regularidade ao longo da vigência do **Contrato** e/ou em caso de prorrogação de seu prazo de vigência, respondendo, independente de culpa, por eventuais prejuízos ou autuações, perante a **Locadora**, em caso de descumprimento de tais exigências.

6.14.1. Encerrado o **Contrato**, independente do motivo, os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** comprometem-se a imediatamente dar baixa definitiva em seu cadastro junto aos órgãos competentes, ficando responsáveis por eventuais prejuízos e/ou danos causados à **Locadora** em decorrência de seu descumprimento.

6.14.2. Eventual descumprimento dos itens 6.14 e/ou 6.14.1 implica em descumprimento contratual e poderá, a critério da **Locadora**, ensejar a rescisão do presente **Contrato**, ficando, ainda, os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** responsável(is) civil e administrativamente por eventuais prejuízos e/ou danos causados à **Locadora** em decorrência desse seu descumprimento, inclusive, mas não se limitando, ao pagamento de **Diárias** de locação pelo período em que permanecer a irregularidade.

## 7. SOLIDARIEDADE

7.1. Os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** assumem a condição de responsáveis e devedores solidários entre si, respondendo, cada um, de forma pessoal, direta, integral e ilimitada, por todas e quaisquer de suas obrigações decorrentes deste **Termo** e do **Contrato**, abrangendo todas as ações e omissões ocorridas durante o período de locação até a efetiva e satisfatória devolução do **Veículo**, na forma dos artigos 264, 265 e 275, ambos do Código Civil, renunciando a todo e qualquer eventual benefício de ordem, de divisão e/ou exoneração de garantia, na forma dos artigos 827, 829, 830 e 835 do Código Civil.

7.2. Os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** são integral e solidariamente responsáveis pelo **Veículo** e seus acessórios e equipamentos, pagamento do **Aluguel** devido e demais valores de sua responsabilidade previstos neste **Termo** e no **Contrato**, incluindo quaisquer reparações/indenizações de dano ocasionados, direta e/ou indiretamente, à **Locadora** e/ou a terceiros a qualquer título, a partir do início do **Contrato** até a efetiva devolução do **Veículo** à **Locadora**, não cabendo a eles e/ou entre eles qualquer benefício de ordem e/ou exoneração de garantia, o que, pela celebração do **Contrato** e do presente **Termo**, renunciam entre si para todos os termos e efeitos de direito.

7.2.1. Todos e quaisquer danos causados ao **Veículo** e/ou aos seus acessórios e equipamentos, bem como a terceiros, durante a vigência do referido **Contrato**, sejam eles de responsabilidade direta ou indireta, deverão ser ressarcidos pelos **Usuários** e/ou

**Responsável Financeiro** em sua totalidade, ressalvada eventual **Proteção** contratada até o seu limite.

## 8. PROTEÇÃO CONTRATADA (LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE).

8.1. A **Locadora** faculta aos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro**, no ato da contratação da locação, mediante pagamento de valores que estão especificados no **Contrato**, como parte integrante do **Aluguel**, a contratação das seguintes **Proteções**:

### 8.1.1. **Proteção Padrão:**

(LDW) Essa tarifa visa à proteção contra roubo, furto, incêndio, perda total do **Veículo**, danos e/ou avarias causados ao **Veículo** da **Locadora** por colisões e/ou **Eventos Adversos**, ficando os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** exonerados da obrigação de indenizar a **Locadora** por qualquer desses eventos, desde que, no entanto, arquem com o pagamento da **Coparticipação** correspondente ao grupo do **Veículo** locado, conforme as condições estabelecidas no respectivo campo do **Contrato**. Essa **Proteção Padrão** não cobre qualquer tipo de dano causado a terceiros nem aos ocupantes do **Veículo**.

### 8.1.2. **Proteção Completa: Redução de Coparticipação + Benefício Movida (Proteção contra Terceiros):**

(LDW + ALI) Nesta tarifa, os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** terão direito à **Proteção Padrão** indicada no item 8.1.1, porém, na hipótese de **Evento Adverso**, o valor de sua **Coparticipação** correspondente ao grupo do **Veículo** locado será reduzido, conforme indicado no quadro de Tarifas constante do *site* da **Locadora**. Sem custo adicional, os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** terão direito ao **Benefício Movida**, consistente na proteção contra danos materiais, morais e corporais causados a terceiros em razão de **Eventos Adversos** com o **Veículo (ALI)**, até os limites estabelecidos no **Contrato**, desde que tenham arcado com a **Coparticipação** correspondente ao grupo do **Veículo**, conforme as condições estabelecidas no respectivo campo do **Contrato**. Essa **Proteção Completa** não cobre qualquer tipo de dano causado aos ocupantes do **Veículo**.

### 8.1.3. **Proteção Premium: Proteção Completa + Danos a Vidros e Pneus (Vidros Plus) + Isenção de Coparticipação em caso de Avaria e Perda Total:**

(TOT) Nesta tarifa, os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** terão direito à **Proteção Completa** indicada no item 8.1.2, acrescida da **Proteção** adicional denominada Vidros Plus (PVIDE) descrita no item “i” da cláusula 8.17.1, porém, em caso de danos causados ao **Veículo**, aos vidros e pneus (exceto estepe), estarão isentos do pagamento da

**Coparticipação**, mas, em caso de qualquer outra espécie de **Evento Adverso** (a exemplo de Roubo, Furto, Apropriação Indébita), deverão arcar com o valor da **Coparticipação** correspondente ao grupo de **Veículo**, conforme indicado no quadro de Tarifas constante do *site* da **Locadora**. A **Proteção Premium** não se aplicará a determinados grupos de veículo, a exemplo do Movida Cargo e destinados a **Motorista de Aplicativo**, conforme consta no site da **Locadora**.

8.2. Os valores das **Proteções** podem variar, inclusive, entre diferentes lojas da **Locadora**, de acordo com a política de mercado, localização, disponibilidade de **Veículo** no ato da locação, dentre outros fatores.

8.3. CASO O VALOR DOS DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO E A TERCEIROS NÃO ULTRAPASSE O VALOR DA COPARTICIPAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO, COM EXCEÇÃO DA PROTEÇÃO COMPLETA, QUE ISENTA OS USUÁRIOS E/OU RESPONSÁVEL FINANCEIRO DO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO EM CASO DE AVARIAS, CABERÁ AO CLIENTE, CONDUTOR ADICIONAL E/OU RESPONSÁVEL FINANCEIRO, NO CASO DE EVENTO ADVERSO, APENAS O PAGAMENTO DO VALOR EFETIVAMENTE GASTO PELA **LOCADORA** COM O REPARO DO VEÍCULO LOCADO E EVENTUAIS VALORES DESPENDIDOS PELA **LOCADORA** COM O TERCEIRO ENVOLVIDO NO EVENTO ADVERSO, DEVIDAMENTE ACRESCIDO DA **TAXA DE LOCAÇÃO** DEFINIDA NO CONTRATO.

8.4. ULTRAPASSADOS OS LIMITES DAS **PROTEÇÕES** ESTABELECIDOS NO CONTRATO, OS **USUÁRIOS E/OU RESPONSÁVEL FINANCEIRO** PERMANECERÃO EXCLUSIVA, INTEGRAL, SOLIDÁRIA E ILIMITADAMENTE RESPONSÁVEIS PELO VALOR INDENIZATÓRIO EXCEDENTE DA **PROTEÇÃO**.

8.5. Os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** têm a opção de não contratar qualquer **Proteção** e, neste caso, ficam integral e solidariamente responsáveis por todos e quaisquer danos diretos e indiretos causados ao **Veículo**, seus acessórios e equipamentos, e/ou a terceiros, na forma estabelecida neste **Termo** e na legislação. Não contratada a proteção ou optando pela contratação de determinada proteção, os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** estão cientes de que, na vigência da locação, não poderão, respectivamente, optar por contratá-la ou alterar a espécie de proteção inicialmente contratada, tampouco poderão incluir ao **Contrato** qualquer uma das **Proteções Adicionais** mencionadas na cláusula 8.17 abaixo.

8.6. A **Locadora** poderá aceitar que os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** utilizem seguro individual privado e/ou proveniente de cartão de crédito com cobertura para os danos causados ao **Veículo** e a terceiros, sendo que, ainda assim, os **Usuários** e/ou

**Responsável Financeiro** continuarão responsáveis solidários perante a **Locadora** por todas as perdas e danos decorrentes de **Evento Adverso**.

8.7. Caso os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** optem por não contratar a **Proteção** ofertada pela **Locadora** e/ou prefiram utilizar seguro individual privado e/ou disponibilizado por cartão de crédito, deverão arcar com valor de **Pré-autorização** sem qualquer desconto, para garantir o pagamento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas neste **Termo** e no **Contrato**, sem prejuízo de arcarem com eventuais custos e despesas que superem o valor da **Pré-autorização**, acrescidos da **Taxa de Locação** definida no **Contrato**.

8.8. INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE **PROTEÇÃO** CONTRATADA, ESTÃO EXCLUÍDOS DE QUALQUER COBERTURA: ITENS DE ACESSÓRIOS, SOM, APARELHO AUXILIAR DE NAVEGAÇÃO DO TIPO GPS, TAPETES, PNEUMÁTICOS, RODAS (INCLUSIVE O ESTEPE), PLACAS, CHAVES E DOCUMENTO, FERRAMENTAS (A EXEMPLO DA CHAVE DE RODA, DO MACACO, ETC.) E OBJETOS DE USO PESSOAL DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO E QUE VENHAM A SOFRER DANOS TOTAIS OU PARCIAIS, EM DECORRÊNCIA DE **EVENTO ADVERSO** E/OU FATOS DE TERCEIROS (PERDA, FURTO, DANO OU ROUBO), PERMANECENDO OS **USUÁRIOS E/OU RESPONSÁVEL FINANCEIRO** EXCLUSIVA, INTEGRAL E ILIMITADAMENTE RESPONSÁVEIS, POR SI E/OU SEUS PREPOSTOS, POR TODOS E QUAISQUER EVENTUAIS DANOS E/OU AVARIAS CAUSADAS A REFERIDOS ITENS.

8.9. A **PROTEÇÃO** CONTRATADA NÃO SE APLICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A EVENTOS ADVERSOS QUE ENVOLVAM PARENTES CONSANGUÍNEOS E AFINS, CÔNJUGES, CONVIVENTES EM UNIÃO ESTÁVEL E/OU AMIGOS DO **LOCATÁRIO, USUÁRIO, CONDUTOR ADICIONAL E/OU RESPONSÁVEL FINANCEIRO**, ARCANDO ESSES, INTEGRAL E EXCLUSIVAMENTE, COM TODAS AS DESPESAS, RESSARCIMENTOS, REPARAÇÃO DO **VEÍCULO DA LOCADORA** E DE TERCEIROS E TODOS E QUAISQUER DANOS, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO, ACEITANDO AINDA A SUA DENÚNCIAÇÃO À LIDE, NOS TERMOS DO ARTIGOS 125 a 129 DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL VIGENTE, CASO A LOCADORA SEJA PROCESSADA POR TERCEIROS A QUALQUER TÍTULO.

8.10. A **PROTEÇÃO** CONTRATADA NÃO ABRANGE OS DANOS CAUSADOS POR CATÁSTROFES NATURAIS, TAIS COMO INUNDAÇÕES, ENCHENTES, CHUVAS DE GRANIZO, QUEDA DE ÁRVORES, ENTRE OUTROS, NEM ATOS DE VANDALISMO DE QUALQUER NATUREZA.

8.11. Além das outras hipóteses previstas neste **Termo** e no **Contrato**, a **Proteção** deixa de

vigorar nos casos inadimplência dos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** em relação ao cumprimento de suas obrigações legais e contratuais.

8.12. A **Proteção** contratada não abrange os danos e/ou avarias ocorridas na carga transportada pelos **Usuários** no(s) veículo(s) locado(s), nos casos de locação pela modalidade Movida Cargo, conforme hipótese prevista na cláusula 6.14 acima, permanecendo os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** exclusiva, integral e ilimitadamente responsáveis, por si e/ou seus prepostos, por todos e quaisquer eventuais danos e/ou avarias causadas à carga e/ou bens transportados, bem como perante seus proprietários e terceiros, independente da natureza desses danos, sejam eles diretos e/ou indiretos, isentando integralmente a **Locadora** de qualquer responsabilidade.

8.12.1. Ficam os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** exclusiva e integralmente responsáveis pela contratação de empresa terceirizada para a realização de transferência da carga e/ou bens transportados do veículo contratado para outro veículo de responsabilidade dos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** ("Transbordo"), em virtude de **Evento Adverso** que impossibilite a continuidade da utilização do **Veículo**, bem como pela carga e/ou bens transferidos durante as situações de Transbordo, isentando a **Locadora** de qualquer responsabilidade perante a empresa contratada, observados os termos da Proteção contratada.

### 8.13. O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO ESTIPULADA NO CAPÍTULO 6 DESTES TERMOS IMPLICARÁ NA PERDA DE EVENTUAL PROTEÇÃO CONTRATADA.

8.14. O pagamento da **Coparticipação** e/ou outro valor não afasta a responsabilidade dos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** no pagamento integral das perdas e danos decorrentes de **Evento Adverso**, em razão da posterior verificação da perda da **Proteção** contratada, nas hipóteses previstas neste **Contrato** e na Lei, assegurada a dedução de eventual valor pago a título de **Coparticipação**.

8.15. TODO E QUALQUER VALOR SUPERIOR AOS LIMITES DA **PROTEÇÃO** CONTRATADA SERÁ DE ÚNICA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DOS **USUÁRIOS** E/OU **RESPONSÁVEL FINANCEIRO**, SOLIDÁRIOS ENTRE SI, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA OU DOLO, DE QUALQUER DAS SUAS MODALIDADES, E/OU AINDA NA EXISTÊNCIA DE FATO DE TERCEIRO, EM RELAÇÃO AO **EVENTO ADVERSO** QUE GEROU A OBRIGAÇÃO DO RESSARCIMENTO, CABENDO AOS **USUÁRIOS** E/OU **RESPONSÁVEL FINANCEIRO**, SE FOR O CASO, O DIREITO DE REGRESSO CONTRA TERCEIROS.

8.16. Para efeitos de ressarcimento do valor total do **Veículo à Locadora** será considerado o preço indicado na tabela FIPE vigente na data do evento ou outra tabela que venha a substituí-la.

#### 8.17. **Proteções Adicionais:**

8.17.1. A **Locadora** faculta aos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro**, mediante pagamento de valores que estão especificados no **Contrato**, como parte integrante do **Aluguel**, a contratação da seguinte **Proteção Adicional** no tocante ao **Veículo**:

(i) **Vidros Plus (PVIDE)**: Proteção inclui **Vidros Básica (VIDEV)** + pneus e danos causados ao teto solar, retrovisores externos, pisca-alerta, faróis e aos pneus, com exceção do estepe, em caso de **Eventos Adversos** com o **Veículo**;

8.17.2 A **Locadora** poderá, a seu exclusivo critério, disponibilizar aos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro**, exclusivamente por meio de canais corporativos, mediante o pagamento de valores que estão especificados no **Contrato**, como parte integrante do **Aluguel**, a contratação da seguinte **Proteção**:

(i) **Vidros Básica (VIDEV)**: Proteção a danos causados aos vidros laterais, para-brisas e/ou vidro traseiro do **Veículo** locado em caso de **Eventos Adversos**. Não se aplica ao teto solar, retrovisores externos, pisca-alerta, faróis e pneus.

## 9. CONDIÇÕES GERAIS PARA LOCAÇÃO

9.1. São requisitos mínimos para a locação à **Locatários** brasileiros:

- i) ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
- ii) No caso de **Locatário** com menos de 21 (vinte e um) anos, será cobrado taxa adicional de **Locação Jovem**, especificado no **Contrato**;
- iii) possuir Carteira de Habilitação definitiva e válida para a categoria B; ou superior válido por mais de 1 (um) ano;
- iv) estar apto a conduzir veículos, em conformidade com a legislação de trânsito vigente;
- v) apresentar CPF e RG originais do **Responsável Financeiro** pela **Locação**;
- vi) não possuir em seu nome e/ou em nome do **Responsável Financeiro** restrições financeiras e/ou de qualquer espécie;
- vii) possuir cartão de crédito válido de titularidade do **Locatário** ou do **Responsável Financeiro**, com limite disponível para efetivação da **Pré-autorização** e da cobrança de eventuais outros valores devidos em decorrência da **Locação**.

9.2. Além dos requisitos especificados na legislação nacional e quando aplicável o item 9.1 acima, são requisitos mínimos para a locação à **Locatários** estrangeiros:

- i) ter idade mínima de 18 anos
- ii) apresentar Passaporte original acompanhado de visto válido quando cabível e/ou RNE – Registro Nacional de Estrangeiro;
- iii) documento que comprove a exata data de entrada em território brasileiro (a exemplo do ticket da passagem aérea, controle aduaneiro, imigração, etc.), assim como comprovação do cumprimento dos requisitos eventualmente exigidos pelas autoridades de trânsito e outras brasileiras;
- iv) documento estrangeiro válido e original que habilite o **Locatário** à condução de **Veículo**, com a tradução no mínimo em Inglês, respeitados os Acordos Internacionais;
- v) não possuir em seu nome e/ou em nome do **Responsável Financeiro** restrições financeiras ou de qualquer espécie;
- vi) pagar o preço total da locação no ato da retirada do **Veículo**;
- vii) possuir cartão de crédito válido de titularidade do **Locatário** ou do **Responsável Financeiro**, com limite disponível para efetivação da **Pré-autorização** e da cobrança de eventuais outros valores devidos em decorrência da **Locação**.

9.2.1. O **Locatário** oriundo de países membros do MERCOSUL, sem passaporte original, deverá apresentar os documentos de entrada no Brasil devidamente certificados pela Polícia Federal, Cédula de Identidade estrangeira original e documento estrangeiro válido e original que habilite o **Locatário** à condução de veículos, desde que respeitados os Acordos Internacionais e a legislação brasileira.

9.3. A **Locadora** se reserva o direito de recusar a contratação da locação do **Veículo**, caso os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** não cumpra(m) quaisquer requisitos mínimos previstos nos itens 9.1 e 9.2, acima, conforme o caso, sem que isso gere qualquer direito de indenização e/ou pagamento de multa pela **Locadora**.

9.3.1. A **LOCADORA** SE RESERVA NO DIREITO DE PROMOVER E/OU REAVALIAR A QUALQUER TEMPO A ANÁLISE CADASTRAL E DE RESTRIÇÕES FINANCEIRAS OU DE QUALQUER ESPÉCIE DO **LOCATÁRIO** DE QUE TRATAM OS ITENS 9.1, (VI) E 9.2, (IV) ACIMA. CASO O LOCATÁRIO DEIXE DE INDICAR PREVIAMENTE, QUANDO DA FORMALIZAÇÃO DA RESERVA DA LOCAÇÃO, QUAISQUER DE SEUS DADOS NO VOUCHER EMITIDO DIRETAMENTE NO SITE DA LOCADORA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA PARCEIRA E/OU BENEFICIADA POR ACORDO COMERCIAL DE TARIFAS E/OU POR AGÊNCIA COM ACESSOS AO PORTAL MOVIDA, FICA CIENTE E CONCORDA QUE TAIS CONDIÇÕES SERÃO AVALIADAS PELA LOCADORA NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DO VOUCHER EM UMA DAS LOJAS DA LOCADORA, NÃO CABENDO QUALQUER TIPO DE RECLAMAÇÃO E/OU

INDENIZAÇÃO NO CASO DE NEGATIVA DA LOCAÇÃO, VEZ QUE REFERIDA NEGATIVA DECORRE DA INOBSERVÂNCIA PELO **USUÁRIOS** E/OU **RESPONSÁVEL FINANCEIRO** DE QUALQUER UM DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOCAÇÃO

9.4. Para efetivação da **Pré-autorização** serão aceitos apenas os cartões de crédito emitidos por instituições bancárias, sendo expressamente vedada a utilização de cartões de créditos emitidos por outras instituições. Os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** declaram estar cientes de que a **Locadora** está isenta de qualquer responsabilidade pelo estorno de valores do cartão de crédito, inclusive no que diz respeito ao prazo para liberação/devolução desses valores, cabendo única e exclusivamente à instituição bancária a obrigação por tal procedimento.

9.5. Nas locações direcionadas a pessoa física, o **Locatário** poderá solicitar à **Locadora**, mediante o pagamento do respectivo valor, a inclusão de até 03 (três) **Condutores Adicionais**, os quais deverão constar no **Contrato**, devendo os referidos **Condutores Adicionais** atenderem às mesmas condições de idade, documentação e situação cadastral do **Locatário** principal. A **Locadora** aplicará a tarifa correspondente a este serviço, conforme estipulado no **Contrato**. Os **Condutores Adicionais** deverão obrigatoriamente estar presentes no ato da retirada do **Veículo** e assinarem o **Contrato**.

9.6. Nas locações realizadas por pessoas jurídicas, o **Locatário** poderá, mediante adesão as regras do produto “Multicondutor” previstas no “Acordo para Locação de Veículos com Tarifas Especiais”, indicar ao respectivo Contrato de Locação mais de 3 (três) **Condutores Adicionais**, os quais deverão constar no **Contrato**, devendo os referidos **Condutores Adicionais** atenderem às mesmas condições de idade, documentação e situação cadastral do **Locatário** principal. Os **Condutores Adicionais** deverão obrigatoriamente estar presentes no ato da retirada do **Veículo** e assinarem o **Contrato**.

## 10. MULTAS DE TRÂNSITO

10.1. Os **Usuários** reconhecem desde já que serão exclusivamente responsáveis por todas as multas lavradas por infrações administrativas e/ou de trânsito durante o período em que estiverem na posse do **Veículo** até a data da efetiva devolução desse à **Locadora** e pelas despesas decorrentes da apreensão do veículo, bem como os respectivos pontos na CNH do condutor, ainda que não tenham assinado a prorrogação do **Contrato**, bem como se obrigam, solidariamente, ao **Responsável Financeiro**, a pagar à **Locadora** tais multas e/ou despesas tão logo identificadas perante os órgãos de trânsito, ainda que não tenha havido a respectiva notificação da infração pelos referidos órgãos, devidamente acrescida da **Taxa de Locação** prevista no **Contrato**, a título de custo administrativo, autorizando expressamente a **Locadora** a efetuar essa cobrança, a qualquer tempo, em qualquer cartão cadastrado (crédito

e/ou débito) nos sistemas da **Locadora** ou em caso de insucesso, através de boletos bancários e/ou faturas a serem enviadas pela **Locadora**.

10.1.1 A **Locadora**, com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro horas), comunicará os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro**, conforme o caso, sobre a cobrança de valor(es) relativo(s) à(s) multa(s) de trânsito que será(ão) lançada(s) no cartão de crédito utilizado para retenção da **Pré-autorização** ou para pagamento da locação, através de mensagem por e-mail, por SMS ou outro meio eletrônico. Constará dessa comunicação, os dados da(s) infração(ões) de trânsito disponibilizados pelo órgão de trânsito competente. A **Locadora** não se responsabiliza por eventual falha de comunicação decorrente de dados cadastrais informados de forma imprecisa pelos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro**.

10.1.2. Além da responsabilidade pelas multas de trânsito e despesas decorrentes da apreensão do **Veículo** descrita no item 10.1 acima, os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** são exclusivamente responsáveis por eventuais agravamentos decorrentes da não aceitação, independente do motivo, pelas autoridades de trânsito, da indicação do condutor do **Veículo**, pela falta de assinatura em instrumento de prorrogação do Contrato, pelo fato da assinatura no **Contrato** não ser igual à da CNH, ou, ainda, qualquer outra hipótese de impossibilidade de indicação do condutor responsável pela infração, inclusive quando os **Usuários** forem estrangeiros.

10.1.3. O não pagamento pelos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** de qualquer valor relacionado à multa de trânsito, facultará à **Locadora** incluir o nome dos mesmos nos órgãos de proteção ao crédito, sem prejuízo da cobrança dos encargos constantes do item 3.4 supra, além de adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis.

10.1.4. Os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** reconhecem que descabe qualquer discussão sobre a procedência e/ou improcedência das multas de trânsito, inclusive na hipótese do órgão de trânsito não ter enviado a respectiva notificação da infração e da multa na forma da lei. Todavia, é facultado aos **Usuários**, a seu critério e às suas expensas, recorrer das multas, junto ao órgão de trânsito competente, o que não os eximirão do pagamento da multa à **Locadora** na forma deste **Termo**, bem como da sua indicação como condutor do **Veículo** no momento da infração, mas lhe darão, posteriormente, na forma da lei, o direito à devolução dos valores perante a Fazenda Pública competente e cancelamento dos pontos referentes à infração, caso o recurso seja julgado procedente e queiram exercer pessoalmente esse direito.

10.1.5. É EXPRESSAMENTE VEDADO AOS **USUÁRIOS** E/OU **RESPONSÁVEL FINANCEIRO** REALIZAREM O PAGAMENTO DA MULTA DE TRÂNSITO DIRETAMENTE AO ÓRGÃO, BEM COMO SUA ADESÃO AO SISTEMA DE

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – SNE, PARA PAGAMENTOS DESSAS MULTAS COM DESCONTO, SENDO DEVIDO EM QUALQUER HIPÓTESE O PAGAMENTO À **LOCADORA** DO PERCENTUAL ESTABELECIDO NO ITEM 10.1 A TÍTULO DE CUSTO ADMINISTRATIVO, AINDA QUE HAJA O DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO NESTE ITEM.

10.2. Caso a infração tenha sido cometida pelo **Condutor Adicional** será obrigação do **Locatário** indicá-lo como autor da infração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do envio da comunicação, pela **Locadora**, a respeito da infração cometida, sob pena de indicação do **Locatário**, na condição de condutor principal.

10.3. O **Locatário**, **Usuário** e/ou **Condutor Adicional**, no **Contrato** outorgarão amplos poderes à **Locadora** para que essa possa representá-los, como sua bastante procuradora, no Termo de Apresentação de Condutor Infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, decorrentes de infrações praticadas no período em que estiveram na posse do **Veículo**.

## 11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. O **Veículo** poderá conter **Etiqueta Eletrônica** que viabiliza o pagamento de forma automática nas praças de pedágio, estacionamentos e/ou outros estabelecimentos credenciados, cuja utilização é opcional pelos **Usuários**.

11.1.1. A **Etiqueta Eletrônica** estará habilitada para uso e, se efetivamente utilizada, será devido o pagamento pelos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** da **Taxa de Contratação de Etiqueta Eletrônica** por dia de uso (0h às 23h59min), limitado a 4 (quatro) cobranças para cada período de 30 (trinta) dias, além dos valores referentes as transações realizadas.

11.1.2. Os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** autorizam a **Locadora**, desde já, a efetuar a cobrança dos valores relativos à **Taxa de Contratação de Etiqueta Eletrônica**, bem como das transações realizadas por meio desta, diretamente no(s) cartão(ões) de crédito cadastrado(s) ou qualquer outra forma. Essa autorização se estende a quaisquer outros valores decorrentes da utilização do Veículo durante a vigência do **Contrato**, incluindo, mas não se limitando, àqueles oriundos do uso do sistema de cobrança eletrônica denominado *Free Flow*, nos termos da Lei 14.157/2021 ou de eventual norma que a substitua. Caso, no momento do encerramento do **Contrato**, não seja possível apurar integralmente os valores devidos, a **Locadora** poderá, a qualquer tempo e modo, realizar a cobrança dos valores remanescentes.

11.1.3. Para todos os fins, os **Usuários** se obrigam a cumprir, e neste ato se declaram cientes, que, para utilização da **Etiqueta Eletrônica**, o condutor do **Veículo** deverá observar as

normas de segurança indicadas nas praças de pedágio pelas operadoras de rodovia e/ou empresas conveniadas, bem como respeitar o limite de velocidade ao ingressar na pista exclusiva à modalidade de pagamento automático, mantendo a distância mínima de 30 metros em relação ao veículo à frente. Caso não efetivada a leitura automática, o **Locatário** e/ou **Condutor Adicional** deverão utilizar a cobrança manual, responsabilizando-se pela infração decorrente da evasão de pedágio, nos termos da legislação de trânsito vigente.

11.1.4. Caso haja qualquer dano ao **Veículo** decorrente do descumprimento das regras de segurança indicadas no item anterior que impossibilitem o correto funcionamento da **Etiqueta Eletrônica**, os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** ficarão obrigados ao ressarcimento de todos e quaisquer danos que vierem a ser apurados à **Locadora** e/ou a terceiros, perante os respectivos órgãos de trânsito.

11.1.5. Os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** reconhecem e concordam que são integralmente responsáveis pelo pagamento dos valores decorrentes da **Taxa de Preservação Ambiental** e da utilização do sistema *Free Flow*, e autorizam a cobrança dos valores correspondentes a qualquer tempo pela **Locadora**, acrescida da **Taxa de Locação**, conforme meios de pagamentos definidos em **Contrato**.

11.2. OS **USUÁRIOS** E/OU **RESPONSÁVEL FINANCEIRO** CONCORDAM E RECONHECEM QUE A ASSINATURA DO **CONTRATO** IMPLICA CIÊNCIA E CONSENTIMENTO A TODOS OS ITENS, TERMOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE **TERMO** E NO **CONTRATO**, A QUAL TEVE AMPLO ACESSO E CONHECIMENTO, RECONHECENDO, AINDA, A RESPONSABILIDADE POR SI E SUCESSORES A QUALQUER TÍTULO. DECLARA, TAMBÉM, QUE FOI DEVIDAMENTE INSTRUÍDO SOBRE ESTE **TERMO** PELOS PREPOSTOS DA **LOCADORA** NO MOMENTO DA LOCAÇÃO, NÃO PODENDO ALEGAR DESCONHECIMENTO DE SUAS CONDIÇÕES.

11.3. Eventual omissão ou atraso de qualquer das Partes em exigir o cumprimento de qualquer condição do **Termo** e/ou **Contrato** pela outra Parte, ou em exercer qualquer direito, prerrogativa ou recurso aqui previstos, não constituirá novação, nem implicará renúncia da possibilidade futura de exigir o seu total cumprimento, condição, direito, prerrogativa ou recurso.

11.4. A **Locadora**, a seu exclusivo critério, se reserva no direito de rescindir o **Contrato** mediante simples comunicado caso sejam constatadas a inadimplência dos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** no tocante ao pagamento dos valores devidos estabelecidos neste **Termo** e no **Contrato**, qualquer espécie de fraude e/ou desvio de finalidade da locação do **Veículo**, ou ainda, evidências do uso do **Veículo** com propósitos ilícitos e contrários a lei, os costumes ou ao **Contrato**, independente da modalidade (**Locação Eventual**, **Locação Mensal**,

locação para motoristas de aplicativo e de veículos utilitários, etc.).

11.5. O **Contrato** não poderá ser transferido ou cedido, total ou parcialmente, pelos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** para qualquer terceiro, seja a que título for.

11.6. A **Locadora** poderá ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, o **Contrato**, seus direitos e/ou créditos (incluindo eventuais acessórios), independentemente de anuência e/ou prévia comunicação dos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro**

11.6.1. Os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** não sofrerão qualquer prejuízo em decorrência da cessão ou garantia dos créditos da locação e não terão qualquer responsabilidade no respectivo Contrato de Cessão ou Garantia do Crédito a ser eventualmente firmado pela **Locadora**, além das obrigações previstas no presente instrumento.

11.7. O **Termo** e o **Contrato** constituem a integralidade do que foi acordado entre as Partes no que diz respeito ao seu objeto, substituindo quaisquer entendimentos ou acordos anteriores entre as Partes quanto ao mesmo.

11.8. A eventual contratação de **Proteção** não significa que a **Locadora** fará a defesa dos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** em juízo ou fora dele, em ação judicial ou procedimentos administrativos relativos ou decorrentes do uso do **Veículo**, devendo os mesmos arcarem exclusivamente com os custos de sua defesa, incluindo a contratação de advogado de sua livre escolha.

11.9. Os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** expressamente concordam com o fornecimento pela **Locadora** de seus dados, informações e documentos, direta ou indiretamente relacionados ao presente **Termo** e **Contrato**, aos órgãos de trânsito para indicação do condutor no caso de infração de trânsito, solicitações de autoridade policial e/ou determinações judiciais, bem como às empresas e escritórios contratados pela **Locadora** para eventual cobrança de valores inadimplidos em decorrência do **Contrato**.

11.10. Os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** declaram e reconhecem, para todos os efeitos, que: (i) o não exercício pela **Locadora**, ou o atraso no exercício de qualquer direito que seja assegurado por este **Termo**, pelo **Contrato** ou pela lei não constituirá novação ou renúncia de tal direito, nem prejudicará o eventual exercício do mesmo; (ii) a renúncia, pela **Locadora** de algum desses direitos somente será válida se formalizada por escrito; (iii) a nulidade ou invalidade de qualquer dos itens do presente **Termo** e/ou do **Contrato** não prejudicará a validade e eficácia dos demais itens e dos próprios instrumentos; (iv) possuem os poderes necessários para firmar o **Contrato**; (v) quaisquer adendos ou revisões ao presente

**Termo** e/ou **Contrato** somente serão válidos se mutuamente acordados entre as Partes e devidamente assinados por seus representantes legais.

11.11. Todos os avisos, notificações e outras comunicações referentes ao presente **Termo** e o **Contrato** poderão ser transmitidos pela **Locadora** aos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** por meio de eletrônico (e-mail, SMS, etc.), conforme dados fornecidos no ato da reserva/locação do **Veículo**, pelo que os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** reconhecem como válidos e devidamente recebidos quando enviados àqueles informados/cadastros no momento da locação, se obrigando a mantê-los devidamente atualizados.

11.11.1 Independentemente da modalidade de locação contratada, a **Locadora** poderá alterar a qualquer momento quaisquer condições deste **Termo**. Os **Usuários** se comprometem a consultar periodicamente o endereço eletrônico <https://www.movida.com.br/contrato/>

11.11.2 Na hipótese dos **Usuários** não concordarem com as alterações citadas na cláusula 11.11.1 acima, deverão devolver o **Veículo** para encerramento do **Contrato**.

11.12. Com o objetivo de preservar e/ou recompor o equilíbrio econômico-financeiro do **Contrato**, na hipótese de criação e/ou alteração de tributos ou de encargos sociais incidentes sobre o **Contrato**, inclusive quando houver a consolidação de uma nova reforma tributária, assim como de majoração de alíquotas, ainda que por meio de normativas e/ou de entendimento jurisprudencial, bem como acontecimentos extraordinários e imprevisíveis (a exemplo de estado de guerra, pandemia, dentre outros) que elevem os custos operacionais, a **Locadora** poderá rejustar o valor do **Aluguel**, a seu exclusivo critério, sem necessidade de aviso prévio. Na hipótese dos **Usuários** não concordarem com eventuais ajustes no valor do **Aluguel**, deverão devolver o **Veículo** para encerramento do **Contrato**, restando a obrigação dos **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** pelo pagamento de todos os valores devidos em decorrência da utilização do Veículo até a sua efetiva devolução, observada a **Multa por Devolução Antecipada**.

## 12. PROTEÇÃO DE DADOS

12.1. A **Locadora** se compromete a realizar o tratamento de dados pessoais em conformidade com a legislação vigente e aplicável à proteção de dados, especialmente a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ("LGPD"), bem como suas eventuais regulamentações e atualizações.

12.2. Os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro**, declaram estar cientes de que o tratamento de dados pessoais no âmbito do **Contrato** será realizado conforme as diretrizes estabelecidas no Aviso de Privacidade da **Locadora**, disponível em seu site oficial, no

endereço <https://privacy-central.securiti.ai/notice-embed/e66d850c-9c97-4c3e-9fa4-3b87aaf06573>

12.2.1 A **Locadora** poderá atualizar o Aviso de Privacidade a qualquer momento, comprometendo-se a disponibilizar a versão vigente no endereço indicado e a, sempre que necessário, comunicar os titulares dos dados pessoais sobre eventuais alterações relevantes.

12.3. Os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** poderão exercer seus direitos relativos à proteção de dados pessoais mediante solicitação por meio do formulário disponível em: <https://privacy-central.securiti.ai/#/dsr/0a7cf5d7-bc33-4d8e-a874-765f976f0f54> e/ou entrar em contato com o Encarregado pelo tratamento de dados através do endereço de e-mail [conformidade@movida.com.br](mailto:conformidade@movida.com.br).

12.4. A **Locadora** poderá compartilhar os dados pessoais tratados no âmbito do **Contrato** para fins de execução das suas atividades, cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, bem como para atendimento a solicitações de autoridades policiais, administrativas e/ou judiciais, conforme permitido pela legislação aplicável.

12.5. A **Locadora** poderá realizar transferência internacional dos dados pessoais tratados no âmbito do **Contrato**. Nesse caso, a **Locadora** se compromete a observar os requisitos das legislações vigentes, em especial o disposto no art. 33 da LGPD e na Resolução CD/ANPD nº 19/2024, adotando mecanismos adequados e todas as medidas necessárias para garantir a segurança da operação, a proteção dos dados pessoais e os direitos dos respectivos titulares.

12.6 Os **Usuários** e/ou **Responsável Financeiro** reconhecem que o **Veículo** objeto do **Contrato** poderá estar equipado com dispositivos de telemetria e/ou geolocalização (GPS), utilizados pela **Locadora** para fins de monitoramento, segurança, prevenção de fraudes, gestão da frota e cumprimento de demais obrigações contratuais ou necessárias para atividades da **Locadora**, devidamente detalhados no Aviso de Privacidade mencionado na cláusula 12.2 acima.

### 13. CONFORMIDADE E ANTICORRUPÇÃO

13.1. As Partes declaram que conhecem e que, no exercício das suas atividades empresariais, cumprem e continuarão a cumprir com todas as normas de prevenção à corrupção e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, incluindo, mas não se limitando à Lei Federal n.º 9.613/1998, Lei Federal n.º 12.846/2013, Decreto Federal n.º 11.129/2022, Lei Federal n.º 8.429/1992, Lei Federal n.º 12.529/2011, Lei Federal n.º 12.813/2013, Lei Federal n.º 8.666/1993, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto-lei n.º 2.848/1940 e suas respectivas alterações posteriores e regulamentos, (em conjunto, “Leis Anticorrupção”),

comprometendo-se a se absterem de praticar quaisquer atos e/ou omissões que constituam uma violação às Leis Anticorrupção. As Partes observarão e cumprirão com as regras do Código de Conduta e das Políticas Anticorrupção da **Locadora** disponível <https://www.movida.com.br/conformidade/>.

13.2. As Partes e seus representantes declaram e garantem que não ofereceram, deram, autorizaram, pagaram ou prometeram oferecer, dar, autorizar ou pagar, bem como não oferecerão, darão, autorizarão ou pagarão, direta ou indiretamente, qualquer valor ou vantagem de qualquer natureza a autoridades governamentais de qualquer natureza, partido político ou candidato a cargo político, empregado de empresa detida ou controlada pelo Estado, empregado de organização internacional pública, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato, decisão ou omissão em atuar, de agente público e/ou do governo, de órgão público, ou para assegurar qualquer tipo de vantagem indevida, direcionar negócios para qualquer pessoa, que violando às Leis Anticorrupção.

13.3. As Partes e seus representantes declaram que mantém as medidas necessárias, de maneira formal, efetiva e tempestiva, para a prevenção, verificação e detecção de eventuais violações às Leis Anticorrupção, tendo como base os requisitos estabelecidos pelo art. 57, do Decreto Federal n.º 11.129/2022, bem como informarão à parte contrária, após a sua ciência, em até 10 (dez) dias consecutivos, qualquer caso de violação às cláusulas anticorrupção relacionado à execução do objeto do contrato firmado entre as Partes, agindo de forma transparente.

13.4. As Partes declaram, ainda, que: (i) possuem regra interna formalizada que proíbe a contratação de agentes públicos como funcionários, bem como a acumulação com o cargo da própria parte; (ii) inexistem, nesta data, contra si, sua controladora, suas controladas e coligadas, seus diretores, seus sócios ou acionistas controladores, conforme o caso, sentença judicial condenatória transitada em julgado, cujo objeto esteja relacionado a prática de atos de improbidade administrativa, crimes/infrações penais contra a administração pública, contra processos licitatórios, contra a ordem econômica, contra o sistema financeiro, fiscais, meio ambiente e que versem sobre trabalho escravo, forçado e/ou degradante, bem como trabalho infantil; (iii) caso tornem-se investigadas, indiciadas e/ou denunciadas, por qualquer prática relacionada no item (ii), acima, e relacionada à execução do objeto do presente contrato, deverão notificar a parte contrária imediatamente após a sua ciência, comprometendo-se a fornecer, sempre que solicitado, relatórios detalhados e cópias de processos e procedimentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da solicitação.

13.5. As Partes concordam que terão o direito de realizar procedimento de auditoria para

certificar-se da conformidade contínua das declarações e garantias prestadas nas cláusulas 13.1. a 13.7. em relação ao objeto do presente contrato, mediante prévia, formal e justificada comunicação, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias e, se comprometem a cooperar com o procedimento de auditoria, desde que nestes termos.

13.6. Para a execução do contrato, caso alguma das Partes venha a utilizar, terceiros e/ou subcontratados, deverá garantir que estes observarão e cumprirão com as obrigações assumidas nesta cláusula, não se eximindo de quaisquer outras obrigações também assumidas neste instrumento e das previstas em lei.

13.7. A Parte prejudicada poderá, a seu exclusivo critério, rescindir o Contrato firmado entre as Partes, mediante simples notificação, bem como pleitear o ressarcimento de perdas e danos causados a ela e a terceiros, nos casos em que: (i) haja comprovada violação das obrigações assumidas nas cláusulas 13.1 a 13.7, (ii) haja descumprimento das “Leis Anticorrupção” por quaisquer pessoas envolvidas no presente contrato e desde que em atos relacionados a execução deste, incluindo, mas não se limitando, por membros com poder de administração e decisão, funcionários, terceiros e subcontratados.

13.8. Para fins da presente cláusula, considera-se agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente e/ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão da Administração Pública, nacional ou estrangeira.

#### 14. ASSINATURA ELETRÔNICA

14.1. As Partes estabelecem que a assinatura do **Contrato**, do **Checklist** ou de eventuais outros documentos relacionados a locação do **Veículo** poderá se dar de forma digital e/ou eletrônica, conforme legislação aplicável, em especial a Medida Provisória 2200-2/01, admitindo desde já as Partes como válida e aplicável a assinatura eletrônica na modalidade de cadastro privado, mediante utilização de perfil de acesso (login e senha) por seu(s) representante(s) legal(is).

#### 15. FORO

15.1. As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Capital, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos e/ou decorrentes deste **Termo** e do **Contrato**, ressalvado, quando cabível, o disposto no Código de Defesa do Consumidor.